

1500642-31.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/04/2022
... penal. A esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência" (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500642-31.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102097/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 17336438 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1959/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2102097 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL FERNANDES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

RAFAEL FERNANDES DA SILVA está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP.

Notificado (fls. 211), o réu apresentou defesa (fls. 184/189).

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 212/213) e o réu foi citado (fls. 246).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 256).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 256).

A defesa pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou, se o caso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da mesma norma e, finalmente, teceu considerações acerca da aplicação da pena (fls. 256).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/8), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), fotografias (fls. 34/35), informação (fls. 39/42 e 120/126), laudos periciais (fls. 107/112, 113/118 e 151/155), além da prova oral colhida na fase instrutória.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e afirmou que a droga apreendida seria destinada ao próprio uso e duraria cerca de um mês. Acerca das balanças e das embalagens apreendidas, afirmou que seriam utilizadas para o comércio de bolos de sua esposa. O dinheiro seria destinado ao pagamento dos pedreiros que estavam reformando sua casa, sendo parte proveniente de seu trabalho e parte doado por sua mãe. Sobre as mensagens extraídas de seu celular, disse se tratar do comércio de bolos. Sobre a expressão “verdin” e “verdola” constantes nos diálogos, aduziu que acostumava partilhar maconha com amigos. Era usuário de maconha e de cocaína, que se intensificou no último ano.

O policial civil Evandro relatou ter recebido informações de que o réu estava praticando o comércio ilícito na própria casa e na da mãe dele, o que motivou as investigações e o pedido de busca e apreensão nos dois endereços. Durante o cumprimento da diligência, apreendeu droga e dinheiro no bolso do acusado. No quarto dele, dentro do guarda-roupa, havia uma pedra bruta de cocaína, além de cocaína em pó, um prato, 700 embalagens vazias idênticas a que estavam com o acusado, uma faca com resquícios de droga, uma balança de precisão e cerca de R\$3.700,00. Ele afirmou que estava há mais de um ano desempregado e comercializava cocaína para sobreviver. Sabe que havia diálogos indicativos de tráfico de drogas no celular do acusado. A quantia de 100g de cocaína pode render até 100 porções para a revenda. O réu, que não era conhecido dos policiais, alegou que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de bolos.

O policial civil Paulo confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega.

A testemunha Priscila narrou que o réu tem família e está trabalhando com registro em carteira, bem como que ele é usuário de drogas e já estava trabalhando na data da prisão.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu.

De saída, deve ser rechaçada a alegação de nulidade da vistoria realizada no celular do acusado, visto que, para além das afirmações dos policiais de que ele teria consentido a referida diligência, existe autorização expressa para a quebra do sigilo dos dados armazenados em celulares apreendidos durante a diligência em tela (fls. 3/4).

Cumpre, ainda, observar que inexistente vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos.

Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso encorajar a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foram as referidas denúncias que acarretaram a prisão do réu, mas o encontro da cocaína, dos apetrechos, embalagens, considerável importe pecuniário sem origem lícita comprovada e das mensagens em seu celular, tudo a corroborar as informações recebidas pelos policiais.

Ainda neste norte, nada se alegou que seja capaz de afastar a credibilidade dos relatos apresentados pelos policiais civis, coerentes e harmônicos com o restante da prova.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Em adição, a despeito das pueris justificativas apresentadas pelo réu, as mensagens extraídas de seu celular (contidas na informação de fls. 120/126) denotam, claramente, que ele praticava o comércio espúrio.

Na pg. 122, um interlocutor pede a Rafael que entregue "50" e, na pg. 123, outro lhe pede para levar "2 caprichada" e, novamente, no dia 09/04/21, ao que ele responde "tá chegando já, fica esperto aí". Mais adiante, no dia 19/3/21 (pg. 124), um contato solicita que lhe entregue 5g, ao que ele responde que levaria em meia hora.

Na sequência, na conversa de pg. 124, um interlocutor pergunta, por duas vezes, se Rafael tem "verdin" e na pg. 125 outro questiona se teria "verdola", gírias costumeiramente utilizadas para nominar maconha. Ainda na pg. 125, um usuário solicita: "será que tem a moral de fazer uma no 40 pra mim?", o que afasta a já pálida alegação do acusado de que suas conversas seriam relativas à venda de bolos.

A justificativa do réu para a posse de duas balanças de precisão também foi afastada pelo fato delas se encontrarem com sujidades de cocaína - fls. 107/112. De resto, tais objetos se encontravam em seu guarda-roupas, onde também estava a maior parte da droga apreendida e embalagens semelhante às por ele utilizadas para fracionamento.

O fato do réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. A esse respeito:

"TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência" (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, verifico, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Assim, fixo-a acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo - ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de

delitos"). Assim, aumento a pena de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, as circunstâncias do caso concreto demandam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. É que as denúncias prévias que indicavam o comércio ilícito pelo acusado, a confissão informal de prática ilícita há mais de um ano e as mensagens no celular (fls. 124/125) revelam intensa dedicação ao comércio ilícito, situação que não se coaduna com o benefício em questão.

A reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Por outro lado, considerando a primariedade do réu (fls. 251/252), fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90 e dos motivos esposados na primeira fase, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade. Determino o perdimento do valor e dos objetos apreendidos, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P. I. C.

Jaú, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA